

1512389-40.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140629/2020 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 11815528 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 1652/20/373 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 2140629 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1512389-40.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512389-40.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140629/2020 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 11815528 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 1652/20/373 - 100º D.P. JDIM

HERCULANO, 2140629 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE WELLINGTON CORREIA CARDOSO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de JORGE WELLINGTON CORREIA CARDOSO DA SILVA porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com o art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Consta da exordial que no dia 09 de junho de 2020, durante a vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 e do Decreto Federal nº 06/2020, por volta das 13h30min, na Rua Tajal, nº 1, Capão Redondo, nesta cidade, o acusado estaria guardando, trazendo consigo e expondo a venda 19 (dezenove) "eppendorfs", contendo 7.1g (sete gramas e um decigrama) de cocaína, 33 (trinta e três) invólucros

plásticos, contendo 4,11g (quatro gramas e onze centigramas) de "crack" e 53 (cinquenta e três) porções totalizando 125,1g (cento e vinte e cinco gramas e um decigrama) de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 110/112. A denúncia foi recebida (fls. 56/58), providência que restou ratificada. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 140), ofertou defesa preliminar (fls. 124/133). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas. O réu é revel. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a desclassificação do tipo penal para aquele previsto no art. 28, bem como a aplicação do §4º, do art. 33, todos da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. O policial civil Angelo informou que estava em operação na área do Capão Redondo juntamente com seu então colega de trabalho Carlos. Disse que avistou o réu parado e sozinho num ponto de comércio de drogas. Afirmou que o réu pegou uma sacola que estava sob uma pedra e depois, tendo notado a presença da polícia, fugiu e foi alcançado. Na sacola foram apreendidas cerca de setenta porções entre "crack", cocaína e "maconha", bem como cédulas de dinheiro "trocadas". O réu permaneceu em silêncio. O policial civil Carlos confirmou ter surpreendido o réu na posse de cerca de cinquenta porções entre "maconha" e cocaína, que estavam numa sacola escondida sob uma pedra. Afirmou que posteriormente o réu teria dito que era usuário de entorpecentes. O réu é revel. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal demonstrou, como explicitado, que o réu estava em ponto conhecido de comércio de drogas e na posse de inúmeras porções que expunha a venda. Assim, diante da comprovação da veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória, não há se cogitar da desclassificação postulada pela combativa Defensora Pública. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A menoridade não servirá à atenuação das sanções em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea "j", do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. É viável, com fundamento no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, a redução das penas em um sexto – patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência – tendo em conta ser o réu primário, não ostentar maus antecedentes penais e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 anos, 2 meses de reclusão e 417 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto consoante prevê a alínea "b", do §2º, do art. 33, do CP. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea "b", do §2º, do art. 33, do CP com a autorização do §3º do mesmo preceito legal em face das nefastas consequências desta espécie de delito. O comércio de drogas incita a violência desenfreada que acomete este país estando muitas vezes na raiz de crimes graves como roubo e latrocínio. Tratar o traficante de drogas com benevolência representa retrocesso social e desprezo pela terapêutica preconizada pela LEP. Indefiro o apelo em liberdade. Indefiro o direito ao apelo em liberdade visando assegurar a aplicação da lei penal com a devida execução desta sentença condenatória. Trata-se de acusado que, libertado provisoriamente, desapareceu sem comunicação prévia do juízo acerca de seu atual paradeiro (fls. 248), obviamente visando evitar a incidência da lei

penal. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR JORGE WELLINGTON CORREIA CARDOSO DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 417 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM RAZÃO DESTA CONDENAÇÃO. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA